

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2039/2538

อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาว มลีนี เจริญสุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

คำบรรยายฟ้องของโจทก์ที่ว่าเมื่อวันที่1เมษายน2537เวลากลางวันจำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข.อันดับที่16ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ส่วนพวกที่หลบหนีเป็นลูกค้าผู้เข้าร่วมเล่นการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบเป็นการบรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วส่วนการกระทำที่ว่าถือเอาเลขสองตัวหรือสามตัวของรางวัลที่1ตรงไหนเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบเป็นวิธีการเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้องฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เวลากลางวันจำเลยกับพวกที่หลบหนีได้ร่วมกระทำความผิดด้วยการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข. อันดับที่ 16ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกัน

โดยจำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ ส่วนพวกที่หลบหนีเป็นลูกค้ำผู้เข้าร่วม
เล่นการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบโดยการเล่นพนันสลากกินรวบนี้ถือเอาเลข
สองตัวของรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2537 เป็น
เลขถูกรางวัลสลากกินรวบและลูกค้ำผู้แทงจะได้รับสินพนัน ทั้งนี้โดยจำเลยกับพวก
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 วรรค
ของกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.
2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ให้จำคุก 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1
เดือน 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ของกลางริบ คำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าฟ้องของโจทก์มิได้ระบุเอาเลขสองตัวของรางวัลที่ 1
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2537 ตรงไหนเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ว่าแทงผิดหรือแทงถูกแล้วจะได้รับรางวัล และปรากฏว่าโปยสลากกินรวบท้ายฟ้องมี
เลขสามตัวก็มี จึงไม่รู้ว่าฟ้องของโจทก์จะเอาเลขสองตัวหรือสามตัวกันแน่ เห็นว่า
โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เวลากลางวัน จำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วม

การเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข.อันดับที่ 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยจำเลยเป็นเจ้าของสลากกินรวบรับกินรับใช้ส่วนพวกที่หลบหนีเป็นลูกค้าผู้เข้าร่วมเล่นการพนันโดยเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบ เห็นว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น พอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว จำเลยจึงให้การรับสารภาพ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าจะถือเอาเลขสองตัวหรือสามตัวของรางวัลที่ 1 ตรงไหนเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบนั้น เป็นวิธีการเล่นการพนันสลากกินรวบ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้อง ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) จำคุก 3 เดือน และปรับ 4,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน15 วัน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ